



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 14/11/2024 N. 4619/2023 RG

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

Parte_1

rappresentato e difeso
dall'Avv.to IACONA DONATELLA ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano, via G. Mameli
n. 20

RICORRENTE

contro

CP_1

rappresentato e difeso dall'Avv.to PALERMO ALESSANDRA ed elett.te
dom.to presso lo studio in Novara via Cesare Magnani Ricotti 5

RESISTENTE

contro

Controparte_2

CONTUMACE

contro

Controparte_3

CP_4

- CONTUMACE

OGGETTO: mansione e jus variandi

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 12.05.2024, il ricorrente *Parte_1*
[...] ha convenuto in giudizio le società resistenti *CP_1* ed
Controparte_2, chiedendo al giudice:

“Nel merito in principalità

*1. Accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di recesso anticipato dal contratto a tempo determinato scadente il 30.09.2022 e, così, ritenere legittime le dimissioni rese dal signor *Parte_1* *Parte_1* in data 26.02.2022 e, per l'effetto, condannare la società *Controparte_2* al risarcimento del danno in favore del lavoratore, pari alle mensilità intercorrenti dal 26.02.2022 al 30.09.2022, da calcolarsi in € 1.641,77, tenendo conto del I livello ed € 1.835,53 considerando il II livello CCNL Edili Industria;*

*2. Accertare e dichiarare l'esistenza fra il sig. *Parte_1*
[...] e la *Controparte_2* di un unico rapporto di lavoro subordinato full-time, a tempo determinato, intercorso nel periodo decorrente dal 02.08.2021 al 26.02.2022;*

*3. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente *Parte_1*
[...] ad essere inquadrato dal 02.08.2021 al 26.02.2022 e per tutto il rapporto di lavoro, al livello II del CCNL Edili Industria, o nel diverso livello di inquadramento retributivo di giustizia accertato, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, pertanto, il diritto a vedersi corrispondere le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive nonché di indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo decorrente dal 02.08.2021 al 26.02.2022 alle dirette dipendenze della società *Controparte_2* e, conseguentemente, condannare la società *Controparte_2*
[...] in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la società *Controparte_1* in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. *Parte_1* e per i dedotti titoli, della somma lorda di € 18.859,40=, già al netto dell'acconto di € 5.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;
Nel merito in subordine*

4. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente sig.

Parte_1

[...] ad essere inquadrato dal 02.08.2021 al 26.02.2022 e per tutto il rapporto di lavoro, al livello I del CCNL Edili Industria, con orario di lavoro full time, e per l'effetto, condannare la società Controparte_2 in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) la società in persona Controparte_1 del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del sig. [...]

Parte_1

e per i dedotti titoli, della somma lorda di € 16.634,07=, già al netto dell'acconto di € 5.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.

Controparte_2

non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

Si è costituita CP_1 contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese; ha chiesto poi al Giudice di disporre la chiamata in causa di Controparte_3

Disposta dal Giudice la chiamata in giudizio di questa società, la

Controparte_3

[...] è rimasta contumace.

Dopo l'escussione dei testi, il Giudice ha fissato udienza di discussione, all'esito della quale i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

Il ricorrente risulta documentalmente essere stato assunto presso Controparte_2 in data 16.09.2021, con contratto di lavoro a tempo determinato – con scadenza, a seguito di proroga, al 30.09.2022 – con orario a tempo pieno e con mansioni di manovale edile, inquadrato nel 1° livello del CCNL Edilizia Industria (cfr doc. 1 ricorrente e 8 resistente).

Parte ricorrente, tuttavia, ha negato di aver sottoscritto una lettera di assunzione a tempo determinato ed ha dichiarato di non aver mai ricevuto copia del contratto e delle buste paga. Inoltre, il ricorrente ha affermato che il rapporto di lavoro è iniziato effettivamente in data 02.08.2021, ancor prima della sua regolarizzazione formale.

Il lavoratore, poi, ha contestato l'inquadramento al 1° livello, sostenendo che le mansioni che ha svolto rientrano, invece, nel 2° livello del CCNL di settore. In particolare, il ricorrente ha riferito di aver lavorato come operaio qualificato, con mansioni di “cartongessista” e

“cappottista”, essendo addetto alla realizzazione di finiture su pareti e soffitti, rasatura, imbiancatura, isolamento termico e cappotto, con autonomia operativa.

Il ricorrente ha lamentato anche il mancato pagamento delle ore di straordinario, deducendo di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 nonché per tre sabati al mese, dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle ore 16.00 (per complessive 53 ore di lavoro settimanali nelle tre settimane in cui lavorava anche il sabato).

Il rapporto di lavoro è cessato in data 26.02.2022, a seguito delle dimissioni per giusta causa del lavoratore, al quale non veniva pagata regolarmente la retribuzione.

Pertanto, parte ricorrente ha chiesto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e contributive, derivanti dal corretto inquadramento contrattuale e dal riconoscimento del lavoro straordinario svolto.

Inoltre, il lavoratore ha rivendicato il risarcimento del danno pari alle mensilità intercorrenti tra il 26.02.2022 (data delle dimissioni per giusta causa) e il 30.09.2022 (data di scadenza del contratto a tempo determinato), poiché le dimissioni sono state determinate dall'illegittimo comportamento del datore di lavoro.

Infine, il ricorrente ha dichiarato che – per tutto il periodo di lavoro – ha prestato la propria attività lavorativa presso il cantiere di via Quarenghi n. 34 Milano, in esecuzione del contratto di appalto tra il Condominio di via Quarenghi e la società *Controparte_1*

Pertanto, ha fatto valere anche la responsabilità solidale della committente ex art. 1676 c.c. e art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003.

Controparte_1 ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, poiché i lavori presso il Condominio Quarenghi sono terminati in data 15.09.2021 (doc. 7 fasc. resistente), prima dell'assunzione del ricorrente da parte di *Controparte_2*.

La resistente ha anche precisato di non aver mai direttamente commissionato opere a [...]

Controparte_5
[...] infatti, ha riferito di aver subappaltato le opere - relative al condominio di via Quarenghi - all'azienda *Controparte_3* la quale, poi, ha subappaltato a *Controparte_2*.

In subordine, quindi, la resistente ha chiesto che *Controparte_3* venisse condannata a tenere indenne *CP_1* dalla somma che eventualmente quest'ultima fosse condannata a versare.

La domanda è solo parzialmente fondata.

Mentre di certo risulta provata l'anticipazione della sua assunzione alla data del 2.8.21 come affermato dal ricorrente in ricorso, secondo quanto affermato dai testi escussi, invece non può giungersi alla medesima conclusione circa il rapporto di lavoro che si sarebbe stato svolto presso l'appalto di via Quarenghi 34 in quanto la documentazione attesta una diversa situazione fattuale ed i testi di parte ricorrenti escussi non appaiono credibili quanto al luogo e all'appalto presso il quale hanno operato.

Il teste *Testimone_1* ha dichiarato:

"Ho lavorato per CP_6 CP_2 dal 1.8.2021 fino a fine dicembre 2021. Ho fatto, quindi, 4 mesi.

Ho lavorato sulla via uscendo dalla metro rossa di Bonola.

Iniziavo dalle ore 7.00 fino alle 17.00; avevo 1 ora di pausa, da mezzogiorno all'1.

Ho conosciuto il ricorrente sul posto di lavoro in quell'appalto vicino Bonola.

L'ho visto, la prima volta, il primo mese quando ho iniziato a lavorare. Lui era già lì.

Il ricorrente faceva il muratore come me. Restaurava le facciate.

Io, oltre al muratore, facevo anche l'imbianchino.

Lavoravo anche al sabato; quasi tutti i sabati.

Al sabato iniziavo intorno alle 7.00/7.30 fino alle 16.00.

Quando sono andato via a dicembre, il ricorrente era ancora lì."

Il teste *Testimone_2* ha riferito:

"Ho lavorato per Controparte_2 dal 1.8.2021 fino al 31.3.2022.

Avevo un contratto di lavoro.

Ho lavorato in un palazzo attaccato alla metro rosso di Bonola.

Ho lavorato anche in un secondo palazzo, poco distante dal primo.

Iniziamo a lavorare dalle ore 7.00 fino alle 17.00; avevo una pausa di un'ora, da mezzogiorno all'1.

Ho lavorato con il ricorrente.

Facevamo il restauro delle facciate.

Io, in più, facevo anche il lavoro di manovale.

Lavoravo anche al sabato; in un mese lavoravo di solito per tre sabati.

Al sabato, iniziavamo alle 8.00 fino alle 16.00; a volte, finivamo anche alle 15.00.

Avevamo sempre un'ora di pausa, anche al sabato.

Il ricorrente lavorava con me ma non ricordo quando è andato via."

Ebbene, mentre appare credibile che essi abbiano effettivamente iniziato a lavorare sin dal 1.8.21 unitamente al ricorrente con la *Controparte_2* svolgendo quell'attività lavorativa, con quegli orari, si deve escludere che abbiano prestato attività lavorativa presso il cantiere di Milano via Quarenghi 34 posto che in questo, già al 18.9.21, i lavori erano cessati come da comunicazione al Comune di Milano prodotta in atti dalla convenuta (doc. 7); e lo stesso teste *Testimone_2* ha ammesso che non lontano vi era altro cantiere ove lui aveva prestato attività lavorativa.

Eppure, non hanno chiarito che il loro rapporto nel cantiere di via Quarenghi al 34 fosse oramai in via di completamento e che fosse cessato al 18 settembre come invece attestato dalla comunicazione al Comune di Milano della cessazione dell'attività di cantiere.

Sicchè si deve escludere che i testi ed il ricorrente abbiano prestato attività lavorativa presso il cantiere che vedeva quale committente la odierna società convenuta CTT GROUP SRL.

Invece deve ritenersi provato sia il periodo di lavoro sia l'attività che il ricorrente espletava che era quella di muratore - e non già di semplice manovale, tenuto conto delle attività svolte che i testi hanno ricordato - con diritto all'inquadramento superiore.

Ancora deve ritenersi provato poi l'orario di lavoro con inizio alle 7.00 del mattino fino alle 17 con un'ora di pausa e poi il lavoro al sabato secondo quanto indicato dai testi *Tes_1*

[...] e *Testimone_2* i quali hanno confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso (con riferimento anche ai tre sabati al mese lavorati) in contrasto con quanto invece affermato dal teste *Tes_3* che non è stato in grado di ricordare il ricorrente ed è stato generico sull'orario di lavoro osservato in cantiere.

Pertanto, la società *Controparte_2* va condannata a pagare al ricorrente *Parte_1* la somma di € 18.859,40 lordi a titolo di differenze retributive anche tenuto conto dell'inquadramento nel II livello del CCNL di settore oltre interessi e rivalutazione.

Non è invece fondata la domanda di condanna delle convenute *Controparte_7* e *CP_1* al risarcimento del danno nella misura pari a tutte le mancate retribuzioni dalla data delle dimissioni a quella di scadenza del termine del contratto.

Il ricorrente ha infatti dedotto e provato di avere iniziato l'attività lavorativa in data 2.8.21 quindi prima dell'inizio del contratto a termine (che peraltro non è mai stato sottoscritto tra le parti e non è stato mai prodotto in atti; e quindi esiste solo nelle comunicazioni *CP_8*); ma se ciò è vero - ed è stato infatti confermato dalle dichiarazioni testimoniali esaminate - allora la conseguenza è che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin

dalla sua costituzione (2.8.21) e che quindi le dimissioni per giusta causa possono dare diritto alla sola indennità sostitutiva del preavviso e non anche al risarcimento del danno per tutto il tempo di mancata prestazione lavorativa a causa delle dimissioni per giusta causa.

La relativa domanda va pertanto respinta; questa, proposta anche nei confronti della ^{Contr} va, a maggior ragione respinta, in quanto la società committente mai potrebbe rispondere solidalmente di un qualsiasi danno subito dal lavoratore e quindi a titolo risarcitorio.

La società *CP_2* *Controparte_2* – in quanto soccombente - va condannata a rimborsare all'Avv.to IACONA, che si dichiara distrattaria, le spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.

Vanno invece compensate integralmente, tra il ricorrente e la società *CP_1* le spese di lite sussistendo giusti motivi che vanno individuati nella oggettiva difficoltà del lavoratore di ricostruire correttamente i rapporti intercorsi tra società datrice di lavoro e società committente prima e al di fuori del processo.

Vanno poste definitivamente a carico della società *Controparte_2* le spese dell'interprete già provvisoriamente liquidate in € 180,00

Sentenza esecutiva

PQM

Condanna la società *Controparte_2* a pagare al ricorrente [...] *Parte_1*

la somma di € 18.859,40 lordi a titolo di differenze retributive anche tenuto conto dell'inquadramento nel II livello del CCNL di settore oltre interessi e rivalutazione; rigetta nel resto; condanna la società *Controparte_2* [...] a rimborsare all'Avv.to IACONA che si dichiara distrattaria le spese di lite che liquida in € 2.500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali; spese compensate tra il ricorrente e la società *CP_1*

Pone definitivamente a carico della società *Controparte_2* le spese dell'interprete già provvisoriamente liquidate in € 180,00

Sentenza esecutiva

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

Milano, 14/11/2024

il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio